

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 80/2533

นางสุณี รัตนจีนะ

โจทก์

นางสาวอังค์ เจตสมมา กับพวก

จำเลย

นางสุณี รัตนจีนะ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ โจทก์และจำเลยตกลงประนีประนอมยอมความกันได้โดยจำเลยที่ 1 ตกลงถอนฟ้องในสำนวนคดีที่จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ ในคดีนี้เป็นจำเลยโจทก์ไม่ติดใจดำเนินคดี กับจำเลยทั้งเก้าอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งเก้าแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน(อันดับ 70)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเก้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90,91,175,177

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลความผิด พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 61)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 70)

# คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ